



Nr. 379 Ministerbesprechung vom 12. Juli 1931, 16.30 Uhr

R 43 I/1450, S. 349–358

Anwesend: Brüning, Dietrich, Curtius, Wirth, Schätzel, v. Guérard, Schiele, Treviranus; RSparkom. Saemisch; StS Trendelenburg, Joël, Pünder, Meissner, v. Bülow, Schäffer, Geib; GenMaj. v. Schleicher; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Ritter, Reichardt, Schlegelberger, Nobis, Ernst (PrHandMin.); MinDirig. Norden; MinR Berger, Claußen; RbkPräs. Luther, RbkVPräs. Dreyse; RbkDir. Fuchs; StFinR Köbner; zeitweise anwesend: Fürstenberg, Goldschmidt, Gutmann, Landauer, Meinhardt, Mosler, Reinhart, Ritscher, RbkPräs. a. D. Schacht, Sobernheim, Solmssen, Wassermann; Protokoll: ORegR Planck.

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

Lage der Danatbank.

Lage der Danatbank ¹.

Der *Reichskanzler* berichtete über die Lage der Großbanken, die durch die neu aufgetretenen Schwierigkeiten der Dresdner Bank besonders ernst geworden sei ². Schuld an dieser Entwicklung sei die leichtsinnige Aufnahme kurzfristiger Kredite aus dem Ausland. Die Reichsbank sei an der Deckungsgrenze angelangt. Die Besprechungen mit den Bankiers hätten keine positiven Ergebnisse gezeitigt ³. Einschneidende Maßnahmen würden notwendig sein, und der Entwurf einer Notverordnung, die besonders auch dem Schutz der kleineren Einlagen dienen solle, liege vor.

Staatssekretär Dr. *Trendelenburg* trug über Inhalt und Wortlaut einer Notverordnung vor, die der Reichsregierung ein allgemeines Eingreifen in die Bankenkrise ermöglichen solle ⁴. Er stellte zur Erwägung, ob diese Verordnung nicht vielleicht doch auf die Danatbank und die Dresdner Bank spezialisiert werden solle.

Der *Reichskanzler* sprach sich zunächst für eine allgemeine Verordnung aus. Man könne in den Ausführungsbestimmungen und in der begleitenden Kundgebung der Reichsregierung die Danatbank und die Dresdner Bank im einzelnen nennen.

¹ Das Protokoll dieser Ministerbesprechung ist auszugsweise veröffentlicht in: K. E. Born, Die deutsche Bankenkrise 1931, S. 184–191.

² S. Dok. Nr. 377.

³ S. Dok. Nr. 376.

⁴ Der VOEntw. ermächtigte die RReg., für Kreditinstitute, die von der Krise in ihrem Bestand bedroht waren, bei denen aber die Aufrechterhaltung des Betriebes oder eine geregelte Geschäftsabwicklung aus allgemeinem Interesse geboten war, Garantien zu übernehmen (§ 1). Die RReg. konnte bei diesen Banken Anordnungen über die Geschäftsführung treffen, Treuhänder ernennen und Dienstverträge von leitenden Bankangestellten kündigen (§ 2). Die RReg. war ermächtigt, ein Auszahlungsverbot zu verhängen, die Durchführung von Arresten, Zwangsvollstreckungen und einstweiligen Verfügungen gegen das Bankvermögen zu verhindern und Konkurseröffnungen zu verbieten (§ 3). Des weiteren wurde die RReg. im § 4 ermächtigt, Vorschriften über den Devisenverkehr zu erlassen (R 43 I/1450, S. 363–367).

Der *Reichsminister der Finanzen* stellte zur Erwägung, ob man die Verordnung nicht „auf Institute von lebenswichtiger Bedeutung“ begrenzen solle.

Der *Reichsbankpräsident* erklärte, nach seiner Meinung wögen sich die Vorteile und Nachteile einer allgemeinen gegenüber einer speziellen Verordnung ungefähr auf.

Es wurde Einvernehmen darüber hergestellt, daß die Effekten- und Devisenbörsen am nächsten Montag und Dienstag geschlossen werden sollten und daß sie später nur für den Kassa- und Devisenverkehr wieder geöffnet werden würden. Die Länderregierungen würden hierüber zu unterrichten sein.

Es schloß sich eine eingehende Aussprache über den Wortlaut der Notverordnung zum Eingreifen in die Bankenkrise an. Das *Kabinett einigte sich* über den Wortlaut⁵, der nach Neudeck durch Staatssekretär Meissner durchgegeben wurde. Bei der sich anschließenden Aussprache über die Ausführungsbestimmungen zu dieser Notverordnung wurde insbesondere über das Ausmaß der Reichsgarantie verhandelt.

Der *Reichsbankpräsident* schlug zunächst vor, die Garantie für jedes Konto auf 10 000,- RM zu beschränken.

Staatssekretär *Schäffer* erklärte seinerseits, daß die Auslandsgläubiger voll befriedigt werden müßten, sonst würde Deutschlands Auslandskredit entscheidend geschädigt werden.

Dem widersprachen der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* der sich gegen eine Generalgarantie dieser Konten aussprach, und Staatssekretär Dr. *Trendelenburg*, der keine Differenzierung zwischen Ausland und Inland wünschte und die Garantie auf höchstens 20 000,- RM festsetzen wollte.

Vizepräsident *Dreyse* hielt eine besonders pflegliche Behandlung der Auslandsgläubiger für zweckmäßig, erklärte aber, daß die Reichsbank nicht für alles eintreten könne.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* erklärte sich für volle Garantie gegenüber dem In- und Auslande. Auch der *Reichskanzler* neigte dieser Auffassung zu. Er schlug vor, zunächst die Vertreter der Banken zu hören.

Das *Reichskabinett* ermächtigte den Wirtschaftsausschuß des Reichskabinetts, die Treuhänder der Reichsregierung für die Sanierung der Danatbank zu bestellen.

6.15 Uhr nachmittags trat daraufhin der *Wirtschaftsausschuß des Reichskabinetts* in folgender Zusammensetzung zusammen:

Reichskanzler, Vizekanzler Dietrich, Reichsminister des Auswärtigen Dr. Curtius, Reichsbankpräsident Dr. Luther, Vizepräsident Dreyse, die Staatssekretäre Dr. Trendelenburg, Dr. Pünder, Schäffer, Ministerialdirektor Dr. von Hagenow, Oberregierungsrat Planck als Protokollführer.

Die Auswahl des Treuhänders der Reichsregierung wurde eingehend besprochen.

Staatssekretär *Trendelenburg* schlug zunächst Staatsfinanzrat Köbner vor⁶, dem ein Vertreter des Reichsfinanzministeriums und ein Bankier zur Seite gestellt werden sollte.

Der *Vizekanzler* sprach sich dagegen aus, daß als Haupttreuhänder ein Beamter der preußischen Staatsbank gewählt werde. Preußen habe mit dieser Sache nichts zu tun.

Dem stimmte der *Reichsbankpräsident* zu und brachte als Haupttreuhänder seinen Amtsvorgänger, Reichsbankpräsident a. D. Schacht in Vorschlag.

Es wurde demgemäß beschlossen, an Reichsbankpräsident a. D. Schacht mit diesem Vorschlag heranzutreten.

Unter Zuziehung des Generalmajors von Schleicher wurde sodann nochmals besprochen, ob die Schalter der Danatbank am Montag geschlossen werden könnten.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* äußerte lebhaftes Bedenken gegen diese Maßnahme.

Generalmajor von *Schleicher* erklärte, daß er Unruhen nicht befürchte. Die Machtmittel des Staats seien ausreichend. Der gleichen Ansicht sei auch der preußische Innenminister Severing.

⁵ § 4 des VOEntw. wurde offenbar gestrichen (vgl. die Durchstreichung des § 4 in R 43 I/1450, S. 365).

⁶ Vgl. auch den gleichlautenden Vorschlag Schachts in der Anlage zu diesem Dok.

6.30 Uhr nachmittags trat das *Reichskabinett* erneut zusammen unter Zuziehung folgender Vertreter der Großbanken:

Fürstenberg, Jacob Goldschmidt, Gutmann, Landauer, Meinhardt, Mosler, Reinhart, Ritscher, Sobernheim, Solmssen, Wassermann.

Der *Reichskanzler* verlas den Entwurf der Verordnung der Reichsregierung zum Eingreifen in die Bankenkrise, zu dem Staatssekretär Dr. *Trendelenburg* sodann Erläuterungen gab.

Herr *Wassermann* erklärte dazu, daß durch diese Verordnung ein Run auf die anderen Banken entstehen werde. Die Fusion Danatbank – Dresdner Bank wäre billiger gewesen. Wichtiger als das Reichsbankgesetz sei die Erhaltung eines deutschen Kreditsystems. Es dürfte nicht heißen: fiat Reichsbankgesetz, pereat Deutschland.

Der *Reichsbankpräsident* erklärte, daß die Reichsbank bereits an die Grenzen des Möglichen gekommen sei und nun doch Restriktionen vornehmen müsse.

Hierzu bemerkte Direktor *Wassermann*, diese Restriktionen würden die Vernichtung des deutschen Kreditsystems bedeuten.

Der *Reichskanzler* forderte die Vertreter der Großbanken auf, nach einer internen Beratung ihre Ansicht zu der Notverordnung mitzuteilen und zugleich über die Lage der Großbanken Auskunft zu geben.

Die Ministerbesprechung wurde hierauf ohne die Vertreter der Großbanken fortgesetzt.

Der *Reichskanzler* sprach sein Erstaunen darüber aus, daß die Großbanken noch immer den Plan der Fusion zweier lebensunfähig gewordener Institute weiterverfolgt[en].

Der *Reichsminister des Innern* stellte die Frage, ob die Reichsbank nicht überkorrekt vorgehe. Dies wurde vom *Reichsbankpräsidenten* lebhaft bestritten. Der Devisenvorrat betrage noch 650 Millionen. Er würde am Montag zur Neige gehen. Die Reichsbank habe bereits ein Übermaß von Wechseln aufgenommen. Jetzt gälte es, die Währung zu retten.

Diesem Urteil schloß sich Vizepräsident *Dreyse* an.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* sprach sich nochmals mit besonderem Nachdruck gegen den Schalterschuß am Montag bei der Danatbank aus.

9.15 Uhr abends wurde Reichsbankpräsident a. D. *Schacht* zur Ministerbesprechung zugezogen.

Der *Reichskanzler* hatte schon vorher eine Aufzeichnung über seine telefonische Stellungnahme verlesen ⁷ [...]. Währenddessen hatten der *Reichsbankpräsident* und Vizepräsident *Dreyse* eine Aussprache mit Vertretern der Dresdner Bank. Diese ergab, daß die Dresdner Bank sich als zahlungsfähig erklärte. Von den übrigen Vertretern der Großbanken war inzwischen hauptsächlich beanstandet worden, daß die Notverordnung nicht auf die Danatbank speziell, sondern allgemein gehalten sei.

Reichsbankpräsident a. D. *Schacht* sprach sich zunächst schärfstens gegen die Devisenverordnung aus. Kein Mensch werde dann der Reichsbank noch Devisen anbieten, so daß die Gefahr eines Disagio für die deutsche Währung gerade durch diese Maßnahme akut werde. Reichsbankpräsident a. D. *Schacht* stellte sodann eine Reihe von Fragen. Er wies darauf hin, wie groß die Verantwortung des Reichs bei einer allgemeinen Garantie für die Danatbank sei und fragte, wann die Garantie honoriert werden solle.

Staatssekretär Dr. *Trendelenburg* erklärte, daß der Zeitpunkt vorbehalten bleibe.

Reichsbankpräsident a. D. *Schacht* fragte ferner, ob die von der Danatbank abhängigen Unternehmen weitergeführt werden sollten.

Staatssekretär *Trendelenburg* antwortete, daß darüber die Treuhänder entscheiden würden.

Reichsbankpräsident a. D. *Schacht* wies darauf hin, daß dies zu weitergehender Verstaatlichung der Danatbank und der von ihr abhängigen Firmen führen könne. Deshalb müsse man den ganzen Komplex liquidieren.

⁷ In der Anlage abgedruckt.

Staatssekretär Dr. *Trendelenburg* stimmte dem zu, daß eine Verstaatlichung unter allen Umständen vermieden werden müsse.

Ferner macht Reichsbankpräsident a. D. *Schacht* darauf aufmerksam, daß die Garantie aller Konten der Danatbank für das Reich sehr verlustreich werden könne und daß eine solche Garantie ein gefährliches Präjudiz für andere Fälle bedeute. Das Reich nehme eine sehr ernste Verantwortung auf sich. Hierzu bemerkte Staatssekretär Dr. *Trendelenburg*, daß eben der Auszahlungsplan zeitlich sehr vorsichtig eingeteilt werden müsse.

Der *Reichskanzler* berichtete nunmehr, daß die Dresdner Bank sich endgültig für zahlungsfähig erklärt habe. Alle Banken forderten mindestens einen Bankfeiertag. Sie hätten im übrigen lebhaft Bedenken gegen den Wortlaut der Verordnung vorgetragen⁸ [...].

Reichsbankpräsident *Luther* und Staatssekretär *Schäffer* sprachen sich nun auch für einen Bankfeiertag aus, da die zeitliche Bedrängnis sonst zu groß werde.

Das *Reichskabinett* beschloß dementsprechend.

Es wurde nun Direktor *Reinhart* zugezogen, der die Bedenken der Großbanken insbesondere gegen § 3 des ersten Entwurfs vortrug. Dieser bedeute praktisch ein Inlandsmoratorium. Auch § 2 sei bedenklich, weil er Bestimmungen enthalte, die geeignet seien, den Auslandskredit der Großbanken schwer zu schädigen.

Diese Bedenken der Großbanken wurden dann auch mit den anderen Bankvertretern im *Reichskabinett* erörtert.

11.15 Uhr abends beriet das *Kabinett* auf Grund eines neuen Vorschlages von Direktor *Reinhart* erneut über die Notverordnung⁹ [...]. Es wurde dabei hauptsächlich erörtert, ob die Notverordnung erst nach dem Schalterschuß der Danatbank bekanntgegeben werden könne. Hiergegen wurden aus psychologischen Gründen starke Bedenken geäußert. Nach eingehender Debatte entschied sich das *Reichskabinett* für Schalterschuß nur bei der Danatbank. Die Notverordnung solle dann im Laufe des Montags bekanntgegeben werden.

Ministerialdirektor *Ernst* sprach sich nochmals für generelle Fassung der Notverordnung aus, da er weitere Zusammenbrüche befürchte.

Der *Reichskanzler* teilte die Entscheidung der Reichsregierung, daß vorerst kein Bankfeiertag verordnet werden solle und die Danatbank ihre Schalter schließen möge, den Vertretern der Großbanken mit und stellte den Erlaß einer Notverordnung für den nächsten Tag in Aussicht.

Das *Reichskabinett* setzte hierauf 12.40 Uhr nachts eine Sitzung im Beisein des Reichsbankpräsidenten Dr. *Luther* und Reichsbankpräsidenten a. D. *Schacht* fort.

Staatssekretär Dr. *Trendelenburg* berichtete, daß die Vertreter der Danatbank dringend eine Ermächtigung zu einem beruhigenden Anschlag an ihren Schaltern erbäten, in dem auch die Garantie des Reichs für alle Einlagen ausgesprochen sein müsse. Ohne einen solchen Anschlag befürchteten die Vertreter der Danatbank das Schlimmste. Im *Reichskabinett* wurde daraufhin der nachfolgende Wortlaut eines Kommuniqués formuliert und beschlossen:

Kommuniqué über die Danatbank.

Berlin, 13. Juli. Die Darmstädter und Nationalbank hat mitgeteilt, daß sie genötigt sei, ihre Schalter am Montag geschlossen zu halten.

Die Reichsregierung hat die Darmstädter und Nationalbank zu folgender Erklärung ermächtigt:

Die Reichsregierung wird aufgrund einer im Laufe des heutigen Tages ergehenden Notverordnung des Herrn Reichspräsidenten durch volle Garantieleistung für alle Einlagen für eine ruhige Abwicklung der Geschäfte der Danatbank Sorge tragen.

⁸ S. Anm. 4.

⁹ In dem Entw. Reinharts war § 2 des 1. VOEntw. ersatzlos gestrichen worden. Ebenso war die Ermächtigung der RReg. im § 3, ein Auszahlungsverbot über die Banken zu verhängen, weggefallen. Die übrigen Bestimmungen entsprachen dem VOEntw. Trendelenburgs (R 43 I/1450, S. 369).

Mit Rücksicht auf die Bedeutung der eingetretenen Zahlungsstockung ist den Börsen die Anregung gegeben worden, den Verkehr mit Effekten und Devisen für Montag und Dienstag einzustellen¹⁰. Dieser Wortlaut wurde den Vertretern der Danatbank mitgeteilt und ihnen die Genehmigung zu einem entsprechenden Anschlag an den Schaltern erteilt. Auch der zuletzt beabsichtigte Wortlaut der Notverordnung¹¹ [...] wurde den Vertretern der Danatbank mitgeteilt.

Der *Vizekanzler* äußerte nochmals große Bedenken gegen die 100%ige Garantie des Reichs für die Danatbank. Zum mindesten müsse dann dem Reich die Möglichkeit gegeben werden, die „Nordwolle“ fallen und in Konkurs gehen zu lassen. Man solle aber doch noch einmal überlegen, ob man nicht die Danatbank mit Reichshilfe weiter vertreten könne.

Hiergegen wandte sich besonders Reichsbankpräsident a. D. *Schacht*. Die Danatbank sei nicht nur illiquide, sondern auch inaktiv und werde wohl nie wieder geöffnet werden.

Der *Vizekanzler* machte für seine Zustimmung zur Vollgarantie des Reichs für die Danatbank folgende Bedingungen:

– 1.

es müsse ihm für „Nordwolle“ freie Hand gegeben werden, was unter Umständen den Konkurs von „Nordwolle“ bedeuten könne.

– 2.

Die Garantie für die Großkreditoren der Danatbank dürfe in ihrer zeitlichen Auswirkung nicht begrenzt werden.

– 3.

Das Reichskabinett müsse einstimmig über diese Fragen beschließen.

Das *Reichskabinett* beschloß darauf einstimmig, den Vorschlägen des Vizekanzlers beizutreten, wobei die Abstimmung der abwesenden Reichsminister Schätzkel und von Guérard am nächsten Tage nachgeholt werden soll. Das vorstehende Kommuniqué über die Danatbank wurde hierauf nochmals endgültig genehmigt.

Die Ministerbesprechung wurde sodann um 2.00 Uhr nachts geschlossen¹².

Anlage:

Aufzeichnung des Staatssekretärs Pünder über eine Stellungnahme des Reichsbankpräsidenten a. D. Schacht zum Fall der Danatbank. 12.7.31

R 43 I/1450, S. 359–360 Durchschrift

Präsident Schacht betonte eingangs, daß er seine Stellungnahme nur ohne jede Verantwortung abgeben könne, da ihm alle näheren Unterlagen, namentlich über den Status der Danatbank, fehlten. Eine öffentliche Stellungnahme zum Schutze der Bank durch noch ein Garantiekonsortium halte er für recht bedenklich. Die kleinen Einleger müßten allerdings geschützt werden, indem ihre Konten auf eine Bank übertragen würden, die ganz sicher sei. Er nannte beispielsweise die Preußische Staatsbank, wofür dann allerdings wohl Preußen eine Rückendeckung durch das Reich erhalten müsse, die man für diesen Fall wohl geben könne. Es sei ja ein verhältnismäßig leicht übersehbarer Betrag. Wie hoch man bei den kleinen Konten gehen könne, könne nur der Status der Bank zeigen.

¹⁰ Veröffentlichung des Kommuniqués durch WTB Nr. 1464 am 13.7.31 (Nachl. Pünder Nr. 88, Bl. 276).

¹¹ S. Am. 9.

¹² Laut Nachl. Pünder Nr. 43, Bl. 123 endete die Besprechung um 2.45 Uhr. Nach Luther, Vor dem Abgrund, S. 192–193, wurde die Sitzung gegen 4 Uhr geschlossen. Schäffer berichtet in seinen Erinnerungen an Wallenberg: „Auf die Fülle der Eindrücke während dieses Tages kann hier nicht eingegangen werden. Selten haben sich mir die Unterschiede in Denkfähigkeit und Gesinnung so enthüllt wie in diesen Stunden. Um 4 Uhr morgens endete die Sitzung mit allgemeiner Erschöpfung und einer starken Verstimmung, insbesondere derjenigen Minister und Staatssekretäre, die sich um 2 Uhr nach Hause begeben hatten, wie Dietrich annahm, um sich der Abstimmung zu entziehen, und die der Kanzler wieder hatte aus ihren Betten holen lassen“ (Nachl. Dietrich Nr. 88, Bl. 29). Vgl. über diese Sitzung auch Brüning, Memoiren, S. 317–320 und die Tagebucheinträge Schäffers vom 12.7.31, IfZ, ED 93, Bd. 11, Bl. 355–360.

Er dachte hierbei an Kontenhöhen von etwa 10–30.000 M. Durch solches Vorgehen würde ein sogenannter Run zweifellos vermieden werden. Was die großen Kreditoren über diese Kontenhöhe hinaus angehe, so müsse eben die Bank unter Geschäftsaufsicht gestellt und abgewickelt werden. Man schlage dann auch zwei Fliegen mit einer Klappe, da sich unter den großen Kreditoren ja gerade auch die Auslandsgläubiger befänden.

Eine solche Gesamtregelung würde nach seiner Auffassung das geringste Aufsehen erregen. Wollte man eine allgemeine Reichsgarantie ins Auge fassen, so würde diese die Abzüge doch nicht hindern, im Gegenteil würde sich insbesondere das Ausland dadurch vor weiteren Abzügen nicht abschrecken lassen. Außerdem sei das dann der erste Fall, und es entstünde die schwere Frage, was man dann in dem doch nicht unwahrscheinlichen zweiten Fall tun solle.

Schließlich äußerte sich Präsident Schacht nach der personellen Seite dahin, daß für die teilweise Abwicklung der Danatbank ein erfahrener und angesehener Mann der staatlichen Bankbürokratie ausersehen werden müsse, wobei er beispielsweise den Namen des Staatsfinanzrats Köbner erwähnte.

Pünder, 12.7.31.

Zitierhinweis

Nr. 379 Ministerbesprechung vom 12. Juli 1931, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 1338–1344 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D379>